

1531390-74.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1531390-74.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531390-74.2021.8.26.0228 - Controle 11-22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

IRANDI MARCELINO DOS SANTOS SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

IRANDI MARCELINO DOS SANTOS SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II e VII, do Código Penal, porque no dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 09h50min, na Avenida Rio Branco, nº 2000, esquina Com a Rua Helvetia, São Paulo/SP, agindo em concurso de agentes e unidade de designios com outra pessoa não identificada, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu para eles 01 (um) aparelho celular modelo "Iphone XR", avaliado em R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), uma carteira contendo documentos, um cartão bilhete único, cartão bancário e Vale Refeição, bens pertencentes à vítima Lucas Rocha Conceição.

A denúncia foi recebida em 12/01/2022 (fls. 74), o réu foi regularmente citado (fls. 81) e ofereceu defesa prévia (fls. 96/97).

Durante a instrução criminal foram ouvidos a vítima Lucas e o policial militar Lucas Henrique. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição pela insuficiência de provas.

É o breve relatório.

DECIDO.

Em juízo, a vítima Lucas declarou que hoje reconheceu o número 01, réu IRANDI, como

autor do delito. Estava indo fazer um exame, seguia na via, quando um homem o segurou pela camisa portando uma faca, uma moça veio por trás e pegou seu celular. O que estava com uma faca pegou sua carteira e ambos se evadiram. IRANDI olhou para trás e pediu para ao depoente se afastar se não o matariam. O depoente avisou os policiais, que detiveram o acusado IRANDI, que foi prontamente reconhecido pela vítima. A moça que estava com sua carteira e celular conseguiu se evadir. O policial Lucas Henrique relatou que foram acionados pela vítima informando sobre o roubo e com as características passadas pela vítima, realizaram a abordagem e a vítima reconheceu IRANDI como autor do roubo. No DP foi constatado que o réu era procurado pela justiça. Aos policiais o acusado forneceu outro nome. Os bens não foram recuperados, pois estavam com a mulher que agiu com o acusado. Ao ser interrogado, o réu IRANDI afirmou que foi condenado e não cumpriu toda a pena. Morava com sua tia, não tem filhos. Trabalhava como jardineiro. Estava na cracolândia, é usuário, tinha acabado seu dinheiro. Ficou na abstinência, viu o menino vindo com o aparelho, o abordou com uma arma de brinquedo, pegou os pertences da vítima e colocou em sua bolsa, que também continha uma faca e seus materiais de trabalho. Trocou o aparelho celular por drogas. Tinha uma menina que ficou na esquina esperando. A faca estava dentro de sua bolsa, levantou a camisa mostrando a arma de brinquedo.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque a vítima reconheceu o acusado IRANDI, tanto na Delegacia, quanto em Juízo, como sendo um dos autores do roubo, narrando que caminhava pela via, quando foi abordado pelo réu IRANDI, que portava uma faca, momento em que uma mulher o segurou por trás e puxou seu celular, em seguida IRANDI subtraiu sua carteira e ambos se evadiram, mas antes o acusado IRANDI olhou para trás e ameaçou a vítima para que se afastasse, caso contrário iria matá-lo. Da mesma forma, o policial militar ouviu em Juízo confirmou que foram acionados pela vítima, que informou sobre o roubo e forneceu as características dos roubadores. Lograram êxito em abordar o réu IRANDI, que foi prontamente reconhecimento pela vítima como um dos autores do delito.

Ressalto que o policial não tinha inimizade ou conheciam o réu e não possuía motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]" (AgRg no AREsp 1686847 / SE, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/08/2020).

A causa de aumento pelo concurso de agentes foi comprovada pelo depoimento da vítima, que afirmou ter sido abordada pelo réu e por uma mulher não identificada, que agiram juntos durante o roubo e se evadir ainda juntos do local.

Na mesma toada, o emprego da faca foi comprovado pela vítima, que foi enfática ao afirmar que o réu mostrou a arma branca no momento do anúncio do assalto.

O réu confessou parcialmente os fatos, afirmando que praticou o roubo em razão de sua abstinência por drogas, mas informou ter utilizado uma arma de brinquedo, negando o emprego da faca, bem como negou que a mulher não identificada tenha participado do roubo, afirmando que ela o esperava na esquina. Portanto, diante das provas produzidas, procede a denúncia.

Na aplicação da pena, atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, considerando que o réu ostenta maus antecedentes, estabeleço a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, o que corresponde a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a reincidência é compensada pela confissão apresentada pelo réu, ainda que parcial. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE

DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESP N. 1.341.370/MT. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação. Precedente". (HC 419402 / SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 25/10/2017).

Na terceira fase, considerando que o crime de roubo ocorreu em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, aumento a pena em 3/8 (três oitavos), o que totaliza 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno as penas definitivas.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelos réus, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 10, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 20, alínea "a", combinado com §3º do Código Penal, considerando a gravidade dos fatos e que o réu é reincidente, estabeleço o regime fechado para início de cumprimento das penas de ambos os réus.

Como não preenche os requisitos do artigo 44, inciso I do Código penal, visto que o crime foi cometido com violência e grave ameaça, a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal, visto que o acusado está sendo condenado à pena superior a 04 (quatro) anos e possui condenação por outro crime com sentença transitada em julgado. Ademais, não há indicativos de que, se concedido o direito de recorrer em liberdade, o réu não voltaria a praticar delitos, pois era foragido da justiça quando praticou o delito aqui narrado.

Recomende-se na prisão.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu IRANDI MARCELINO DOS SANTOS SILVA a 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II e VII, do Código Penal.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta. Se o caso, expeça-se guia provisória.

P.R.I.

São Paulo, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA